三元城关街道三明市XX客运有限公司“9•16”一般道路交通事故调查报告

编制单位：三元区人民政府“9•16”道路交通安全事故调查组

编制日期：2024年1月14日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故车辆基本情况.....1
（二）驾驶人基本情况.....2
（三）事故单位的基本情况.....2
（四）事故发生单位安全管理情况.....3
（五）事故发生经过.....5
（六）事故路段道路和交通环境情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故救援情况.....5
（二）事故善后情况.....6
（三）事故信息接报及相应情况.....6
（四）应急处置评估意见.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
（三）其他可能因素排除.....8
（四）间接原因.....8
四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况.....10
（一）事故单位存在的主要问题.....10
（二）有关监管部门的履职情况.....12
五、对生产安全责任事故责任的认定及有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议.....13
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....15
六、事故主要教训.....16
七、事故防范和整改措施.....14
（一）三明市XX客运有限公司.....16
（二）三元区交通运输局.....17
（三）三明市公安局交通警察支队直属一大队.....17
附件.....18

2023年9月16日凌晨1时13分许，三明市XX客运有限公司员工廖某驾驶闽GT78XX号出租车，沿新市南路行驶至三元区新市南路一元路人行横道处时，碰撞在人行横道上通行的王某。事故造成王某当场死亡，直接经济损失133.48万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的要求，三元区人民政府成立了“9•16”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局任组长，区城关街道办事处、三明市交警支队直属二大队、区交通运输局、区总工会等部门任成员组成，并邀请区纪委监委派员介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，三元城关街道“9•16”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶行为不当、涉事企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

“9•16”交通事故车辆为：闽GT78XX号小型轿车，车辆所有人：三明市XX客运有限公司；使用性质：出租客运；品牌型号：长安牌SC7161UYCH15R；车身颜色：绿色；车辆识别代号：LS5A2AB89KB318320;发动机号：CAS161K4UA10133;注册日期：2019年12月30日，检验有效期至2023年12月；外廓尺寸：4545*1730*1475；核定载客数5人，总质量1555kg。闽GT78XX号小型轿车已取得《中华人民共和国道路运输证》，证号为：闽交运管明字350402200011号，业主名称：三明市XX客运有限公司；地址：梅列区XX新村81幢后楼底层；经营类型：巡游出租汽车客运；车辆审验及技术等级：一级，审验有效期至2024年6月30日。

（二）驾驶人基本情况

廖某，闽GT78XX号巡游出租汽车驾驶员，男，1971年11月15日出生，身份证号：350425197111115XXXX，住址：福建省大田县XX镇XX村113号；驾驶证号：350425197111115XXXX；档案编号：35042838XXXX；驾驶证有效期至2031年1月25日；从业资格证件号：350425197111115XXXX；从业资格类型：巡游出租汽车驾驶员；从业资格证发证日期：2018年3月28日，有效期至2031年3月28日。服务单位：三明市XX客运有限公司，注册日期：2020年7月3日。

经查，廖某近三年共有8条交通违法记录，8条均已处理。这8条交通违法记录涉及车辆为：闽GT27XX（1条）、闽GT67XX（3条）和闽GDZ7XX（4条）。

（三）事故单位的基本情况

三明市XX客运有限公司（以下简称“XX客运”），闽GT78XX号巡游出租汽车（以下简称出租车）所有人，本起事故的驾驶员廖某为该公司的驾驶员。公司成立于2000年6月22日，注册地址为梅列区XX新村81幢后楼底层，法定代表人张某，企业类型为有限责任公司；社会信用代码为91350400717351XXXX，注册资本为150万人民币；该公司道路运输经营许可证号为闽交运管许可明字35040000XXXX号，证件有效期至2026年6月30日，经营范围为：巡游出租汽车客运。XX客运共登记有136辆巡游出租车，管理人员5人。

XX客运成立了安全生产管理领导小组，组长张某，副组长宋某，成员：龙某、朱某、王某。所有成员都已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格。

（四）事故发生单位安全管理情况

经查，XX客运法定代表人张某全权负责本公司所有业务及其他具体的工作管理和安排，公司的重大决策和人事调整等，包括安全生产“一岗双责”，主要负责安全，组织员工学习、管理人员例会学习。公司任命朱某、宋某和龙某为安全生产工作管理员，并签订2023年度岗位安全生产目标责任书，其中宋

某是以安全副经理的身份与总经理签订2023年度岗位安全生产目标责任书。公司有制定《安全生产会议制度》《安全生产经费提取与投入使用制度》《驾驶员安全管理制度》《车辆安全管理制度》《GPS动态监控管理制度》《安全生产事故报告查处制度》《GPS指挥调度中心监控操作人员岗位职责》和《GPS指挥调度中心责任人职责》等十七项企业管理制度。

XX客运签发了《关于印发道路交通安全综合整治“百日会战”工作细化方案的通知》（XX客运〔2023〕21号）和《重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，并制定了《三明市XX客运有限公司安全生产突出问题集中整治“百日行动”任务清单》《三元区交通系统出租车安全生产检查（自查自纠）表》，按规定上报《全区交通运输行业安全隐患大排查大整治隐患排查、整改、销号清单》，有每月组织开展“消防、安全隐患排查，三年行动”检查的照片记录和相关表格记录。经统计，2023年3月发现1条“闽GT79XX灭火器失效”安全隐患问题，4月-9月均填报“无”。

张某，XX客运法定代表人、总经理，女，1966年10月9日出生，身份证号：350403196610O9XXXX，已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格，证明编号：A0120203529XXXX，有效期：2020年8月30日至2026年8月30日。

宋某，XX客运副总经理、安全生产工作管理员，男，1961

年7月12日出生，身份证号：350420196107l2XXXX，已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格，证明编号：A0120203529XXXX，有效期：2020年8月30日至2026年8月30日。分管安全生产，主要负责安全生产教育培训、出租车交通事故处置、安全检查、查验车辆等。

朱某，XX客运安全生产工作管理员，男，1991年11月1日出生，身份证号：350403199111101XXXX，已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格，证明编号：A0120203529XXXX，有效期：2020年8月30日至2026年8月30日。主要负责到事故现场，查验车辆等。

龙某，XX客运安全生产工作管理员，女，1982年4月21日出生，身份证号：510921198204210XXXX，已通过道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格，证明编号：A0120203529XXXX，有效期：2020年8月30日至2026年8月30日。主要负责公司内部投诉，客服、文档工作以及担任出纳员。

（五）事故发生经过

2023年9月15日，廖某下午16:30左右接班开始驾驶闽GT78XX号出租车，一直开到19:00左右在列西的士快餐店吃饭，时间大约30分钟，之后就继续开车。2023年9月16日凌晨1时13分许，廖某驾驶闽GT78XX号出租车，沿新市南路行驶至三元区新市南路三明日报印刷厂路口人行横道路段时未避

让行人，碰撞在人行横道上行走的王某，造成王某当场死亡。

（六）事故路段道路和交通环境情况

现场位于三元区新市南路三明日报印刷厂人行横道路段，道路双向四车道，该路段限速40km/h，沥青路面，路型平直，路面完好，干燥，道路中间设置有金属隔离护栏，人行横道呈东西走向，夜间有路灯照明，视线良好。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失133.48万元（福建省三明市三元区人民法院民事判决书（（2023）闽0403民初5080号，2023年12月26日）

死者姓名：王某，男，汉族，户籍地和住址：福建省三明市三元区XXX路170号，身份证号：350402196804 28XXXX。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

事故发生后，闽GT78XX号出租车驾驶员廖某下车查看，并拨打110报警和120求救，120医生到达现场检查，王某已死亡。2023年9月16日01时16分许三明市公安局交警支队二大队民警接市局指挥中心指令后，迅速到达现场做好防护并开展现场勘查，通知殡仪馆车辆将王某尸体运往殡仪馆。

（二）事故善后情况

事故发生后，廖某先行垫付死者王某家属善后费用5万元，中国平安财产保险股份有限公司三明公司已赔付18万元，余下

110.48万元由永安财产保险股份有限公司福建分公司自判决书生效之日起10日内支付。本次事故未造成影响社会稳定的后果。

（三）事故信息接报及响应情况

2023年9月16日01时16分许三明市公安局交警支队二大队接市局指挥中心指令，民警迅速到达现场做好防护并开展现场勘查。

（四）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

廖某作为闽GT78XX号出租车驾驶员，其在驾驶闽GT78XX号出租车行驶至新市南路三明日报印刷厂人行横道路段时，驾驶车辆超过限速标志标明的40km/h最高时速、遇行人正在过人行横道未停车让行，导致闽GT78XX号出租车撞到行人王某，是造成事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 福建广信司法鉴定所司法鉴定意见书（福建广信司鉴所〔2023〕病鉴字第125号）证实：王某符合交通事故致颅脑、颈髓及胸腔脏器损伤致急性呼吸循环衰竭死亡。

2.福建广信司法鉴定所司法鉴定意见书（福建广信司鉴所

〔2023〕醇鉴字1142号）证实：廖某血液中未检出乙醇。

3.福建广信司法鉴定所司法鉴定意见书（福建广信司鉴所〔2023〕车痕鉴字920号）证实：闽GT78XX号小型轿车（车辆识别代号：LS5A2AB89KB318320）的前后灯光照明及信号装置功能有效，符合运行安全技术条件要求；转向系统功能及行驶制动功能有效，符合运行安全技术条件要求。

4.福建广信司法鉴定所司法鉴定意见书（福建广信司鉴所〔2023〕车速鉴字154号）证实：闽GT78XX号小型轿车（车辆识别代号：LS5A2AB89KB318320）事故时行驶速度约为58 km/h，超过限速标准达45%。

5.三明市公安局交通警察支队直属一大队《道路交通事故认定书》（第3504041202300000062号）认定：当事人廖某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款："机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速"、第四十七条第一款："机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行"之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定，确定当事双方责任：

当事人廖某负本起事故全部责任；

当事人王某无责任。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场视频和调查取证，排除道路设计建设、人为故意、突发灾害因素等因素的影响。

（四）间接原因

1.廖某安全意识淡薄，未自觉遵守道路交通相关法律法规和遵守本单位的安全生产规章制度。调查中发现廖某对XX客运相关安全管理制度名称和内容都不熟悉，对每月安全例会内容不熟悉，未遵守XX客运《车辆安全管理制度》[1]、《GPS动态监控管理制度》[2]、《运行管理制度》[3]和《安全生产责任制及考核、奖励和处罚制度》[4]等制度对超速、疲劳驾驶的规定，在知晓事发路段限速40km/h情况下，超速驾驶闽GT78XX号出租车，遇行人正在过人行横道未停车让行；事故发生时，廖某已工作8小时43分钟左右（包含晚餐30分钟），其长期存在超过制度规定的最长驾驶时间（即从下午16：30左右驾驶到次日凌晨4点-5点）驾驶车辆的行为。

2.XX客运安全生产主体责任落实不到位，具体体现在以下

---

[1] 《车辆安全管理制度》第四条第二点：严格遵守公安部、交通部、国家安全生产监督管理局制定的关于加强公路客运交通安全管理的通告。保证做到每日单程400公里以上（高速公路600公里以上）配备二名以上驾驶员，一次连续驾驶车辆不超过4小时，24小时内实际驾驶时间累计不超过8小时。

[2] 《GPS动态监控管理制度》第四条：出现超速、超载、疲劳驾驶和酒后驾车等违法违章行为，公司将予以处罚。（一）超速处罚规定：市区道路最高限速未50公里/小时；超过限速20%以内，每次罚款驾驶员100元；超过限速20%以上至50%以下，每次罚款驾驶员200元，停岗学习；超过限速50%以上，每次罚款驾驶员1000元，给予解聘处理。（三）疲劳驾驶处罚规定：每日单程400公里以上（高速公路600公里以上）配备二名驾驶员，连续超过4小时未按规定停车休息或未更换驾驶员的，视为疲劳驾驶违规一次，每次罚款200元。.

[3] 《运行管理制度》第三条：严格遵守公安部、交通部、国家安全生产监督管理局制定的关于加强公路客运交通安全管理的通告。保证做到每日单程400公里以上（高速公路600公里以上）配备二名以上驾驶员，一次连续驾驶车辆不超过4小时，24小时内实际驾驶时间累计不超过8小时。

[4] 《安全生产责任制及考核、奖励和处罚制度》第一条处罚制定：（一）超速行驶的处罚规定：凡在高速公路、国道、省道、乡村公路及城区道路运输的所有客运车辆，必须自觉遵守道路交通标志的限速警示。（三）疲劳驾车的处罚规定：营运车辆必须按规定做到：1.单程400公里以上必须配备两名驾驶员；2.驾驶员一次连续驾车不得超过3小时；3.驾驶员在24小时内实际驾车累计不超过8小时。

几个方面：**一是** XX 客运未认真执行本单位制定的《车辆安全管理制度》《GPS 动态监控管理制度》《运行管理制度》《安全生产事故报告查处制度》和《GPS 指挥调度中心责任人职责》[5]对巡游出租车路面安全行车进行管控。以上制度对公司所属的出租车超速、超载和疲劳驾驶和 GPS 动态监控管理有明确的规定，《安全生产事故报告查处制度》中也明确要“充分利用 GPS 等科技手段加强动态监控，及时纠正超速、超载、疲劳驾驶等危及安全行车的行为”，但调查中发现 XX 客运对廖某长期存在超过制度规定的最长驾驶时间驾驶车辆的行为这一违规行为存在管理失察；**二是** XX 客运未根据本单位实际生产经营状况制定相关安全生产规章制度。其制定的《安全生产事故隐患排查治理责任制度》不规范，未与其主营客运业务相结合来制定制度。《GPS 动态监控管理制度》规定“市区道路最高限速为 50 公里/小时”与市区各路段最高限速不符；**三是** XX 客运对从业人员安全生产教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程以及相关法律法规。根据 XX 客运制定的《驾驶员安全管理制度》[6]，经查，该公司缺失客运驾驶人廖某岗前教育和培训相关资料；缺失客运驾驶人廖某教育与培训效果考核资料。

---

[5] 《GPS 指挥调度中心责任人职责》4. 制定各种相应措施，做到 24 小时科学值班，负责 GPS 监控中心操作人员的日常管理，对操作情况、值班情况进行经常性的检查督促，及时处理 GPS 监控中心所出现的各种违章行为和突发事件。

[6] 《驾驶员安全管理制度》第二点：客运驾驶人岗前培训制度：客运驾驶人岗前理论培训不少于 12 学时，实际操作不少于 30 学时。第三点：客运驾驶人安全教育、培训及考核制度：我司在客运驾驶人接受教育和培训后，对客运驾驶人教育和培训的效果进行考核。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

XX客运安全生产主体责任落实不到位，主要存在以下问题:

1.从业人员安全生产教育培训未得到落实，对员工的安全生产教育培训未做到全覆盖，闽GT78XX号出租车白班驾驶员张某未参加9月份安全生产会议；根据公司制定的《驾驶员安全管理制度》，公司缺乏廖某岗前培训资料、教育培训效果考核资料和客运驾驶人作业行为定期考核资料。

2. 未督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。廖某事发时存在超过限速标志标明的最高时速驾驶出租车；机动车行经人行横道时，未减速行驶的违法违规行为。调查中发现，廖某长期存在超时长驾驶巡游出租车，即从下午约16:30开始驾驶到次日凌晨4点-5点。

3. 未根据本单位实际生产经营状况制定相关安全生产规章制度。《安全生产事故隐患排查治理责任制度》不规范，未与其主营客运业务相结合来制定制度。《GPS动态监控管理制度》“市区道路最高限速为50公里/小时”，与市区道路限速不符，不符合《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[7]之规定。

4.对巡游出租车驾驶员路面驾驶的违法违规行为管控不到位。公司制定了《车辆安全管理制度》、《GPS动态监控管理制

[7] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

度》、《运行管理制度》、《安全生产事故报告查处制度》、《GPS 指挥调度中心监控操作人员岗位职责》和《GPS 指挥调度中心责任人职责》等制度对驾驶员路面驾驶的违法违规行为进行管理，但 XX 客运未认真履行相关制度，对驾驶员路面安全行车管控不到位。企业自查隐患数量偏少，2023 年 3 月发现 1 条“闽 GT79XX 灭火器失效”安全隐患问题，4 月-9 月均填报“无”；公司制定的《三明市 XX 客运有限公司车辆安全检查情况记录》中，仅体现“交代不超速行驶、不违章停车，不驾驶时打手机、闲谈、吸烟”。

（二）有关监管部门的履职情况

1.交通运输部门履职情况:

2023 年以来区交通局开展了三元区交通领域涉及学生交通事故预防工作、5 年及以上车龄营运客车自燃隐患排查整治工作、三元区交通领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、2023 年“安全生产月”活动、交通领域“一季一警示”专题教育活动、三元区交通领域“防火灾、控事故、保安全”大排查大整治专项行动、三元区道路交通安全综合整治“百日会战”工作等系列工作，出台安全生产文件 37 份，传达各类安全生产文件 259 份，共召开安全生产会议 16 场次，召开企业警示教育培训会 4 场次，聘请注册安全工程师、高级讲师召开专题教育培训 2 场次，指导服务企业 410 家，出动 1311 次，排查消除企业隐患 1020 余项，排查和整治道路安全隐患 18 处共计 50 公里，2023

年修订完善了8项交通运输领域的应急预案，先后组织开展了农村公路应急抢险演练、客车自燃应8急演练、辖区危货运输应急救援演练、普货运输应急救援演练等4场次应急演练。三明市XX客运有限公司参加企业警示教育培训会4场次，专题教育培训2场次，区交通局对XX客运共开展了3次服务指导，交通综合行政执法一大队对XX客运开展了4次执法监管和普法宣传。三元区交通局基本履职到位。

2.交警部门履职情况

三明市交警支队直属一大队共查处酒醉驾、超速、超载等各类交通违法309585起（其中出租车交通违法7304起）。今年以来，依托区道安平台，共投入资金1000余万元，推动完成整治为民办实事隐患路段5处、农村道路临水隐患5处；完成整治普通公路国省道交通安全防护设施隐患路段4处、G205/G534国道标志标线隐患点位10处；完成整治公安部交管局、省公安厅交警总队、市交警支队督办的交通隐患路段5处；新建城区行人过街天桥2座，同时完善城区人行横道、道路隔离护栏等交通安全设施10处。结合不同时期交通管理工作特点，深入开展“两客一危一货一校”运输企业交通安全大检查及宣教活动，累计走访重点运输企业238次，下发安全隐患整改通知书74份、抄告函17份，约谈运输企业负责人96次，其中，向出租车运输企业下发隐患整改通知书1份，约谈出租车运输企业58次。结合交通安全宣传“七进”工作，共组织开展交通安全宣教活

动260余场次，发放交通安全宣传资料65000余份、宣传品5500余份。三明市交警支队直属一大队基本履职到位。

五、对生产安全责任事故责任的认定及有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.廖某，男，系三明市XX客运有限公司所属闽GT78XX号出租车驾驶员，其在驾驶闽GT78XX号出租车行驶至新市南路三明日报印刷厂人行横道路段，行车超过限速标志标明的最高时速；遇行人正在过人行横道未停车让行，导致王某被撞死亡，是造成事故发生的直接原因，对本起事故的发生负有直接责任，三明市公安局三元分局已于2023年9月28日以涉嫌交通肇事立案侦查。

2.宋某，男，作为三明市XX客运有限公司副总经理，安全分管领导、安全生产管理人员，履行安全生产管理职责不到位，未认真组织或参与拟定本单位安全生产规章制度；组织或参与本单位安全生产教育和培训不到位；未能根据本单位制定的相关制度，利用GPS动态监控等手段认真检查本单位的安全生产状况及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由XX客运按有关规定处理。

3.张某，女，作为三明市XX客运有限公司法定代表人、总经理，是公司安全生产的主要负责人，履行安全生产职责不到位，未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度，组织制

定公司的安全生产规章制度不符合《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和本单位实际；未严格实施本公司的安全生产教育培训制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[8]对事故发生负有责任。建议由三元区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

三明市XX客运有限公司，系闽GT78XX号巡游出租汽车所有人，安全生产主体责任落实不到位，未严格遵守道路交通安全等相关法律法规规定，建立健全安全生产规章制度；从业人员安全生产教育培训落实不到位，未保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度，未如实记录安全生产教育和培训的考核结果；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度不到位，公司制定的安全生产规章制度未得到有效执行，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[10]、第二十八条第一款

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

和第四款[11]、第四十四条第一款的规定，对此次事故的发生负有责任，建议三元区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]对该公司予以行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故中，廖某作为车辆驾驶员，未确保安全谨慎驾驶，违反道路交通安全法相关规定，超速驾驶机动车、遇行人正在过人行横道未停车让行，直接导致了事故的发生。张某作为事故车辆和驾驶员所属企业的法定代表人和主要负责人，宋某作为企业的安全分管领导和安全生产管理人员，未严格履行安全生产管理职责。事故责任单位三明市XX客运有限公司贯彻落实安全发展理念不牢，未严格落实安全生产主体责任，未严格遵守道路交通安全相关法律法规规定，建立健全安全生产规章制度；从业人员安全生产教育培训未全面落实，未如实记录安全生产教育和培训的考核结果；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度不到位。各监管部门和企业应当从深刻学习领会习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述入手，严格落实监管责任和主体责任，严格监管执法和自查自纠，严控安全风险，严除事故隐患，将事故威胁消除在萌芽阶

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

段。

七、事故防范和整改措施

为预防同类事故的发生，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）三明市XX客运有限公司

要深刻汲取“9·16”事故教训，切实落实企业安全生产主体责任：一是加强管理人员的安全责任意识，切实履行主要负责人和安全生产管理人员职责；二是重新任命符合有关法律法规的安全生产管理人员，所任命的安全生产管理人员要专职，确保相关人员能正常履职；三是结合相关法律法规要求和本单位实际，重新制定和健全完善本单位安全生产规章制度，确保各项规章制度切实有效的落实到位；四是加强员工安全生产教育培训，严格落实岗前安全教育和培训和日常安全教育和培训制度；五是加强驾驶员的安全生产管理，要充分利用GPS动态监控的作用，加强路面管控措施，严格管控驾驶员的违法违规驾驶行为；六是加强事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，严防事故的再次发生。

（二）三元区交通运输局

建议三元区交通运输局督促三明市XX客运有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改；深刻吸取“9·16”事故教训，适时召开事故警示教育会，组织道路运输领域企业深刻吸取事故教训，认真举一反三；加大道路运输领域企业的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，加强从业人员的安全教育培训和

管理，严格查处违法行为。

（三）三明市公安局交通警察支队直属一大队

建议三明市公安局交通警察支队直属一大队督促三明市XX客运有限公司和涉事人员对其违法行为落实整改，要加强辖区道路交通安全执法检查工作，依法查处各类道路交通违法违规行为，通过以案释法等方式，警示客运货运企业管理人员和从业人员。